

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN
JUAN, representado por su Alcalde
Hon. Miguel Romero Lugo

Demandante

v.

ZACHARY LUKIN GIOCOMO;
AGRIMENSOR DANIEL GÓMEZ
MARRERO; ING. CARLOS R.
OQUENDO RODRÍGUEZ; y FULANO
DE TAL

Demandada

CIVIL NÚM.: SJ2026CV00754

SALA: 904

SOBRE: Procedimiento Especial,
Paralización de Obra Iniciada y
demolición de obras construidas sin
permisos. Art. 14.1 Ley Núm. 161-2009,
según enmendada

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte peticionada, **Zachary Lukin Giocomo**, por conducto de la representación legal que suscribe, y sin someterse a la jurisdicción de este Honorable Tribunal, muy respetuosamente expone, alega y solicita:

I. INTRODUCCIÓN

La parte compareciente solicita la reconsideración de la Resolución emitida en el día de hoy en cuanto a la cuantía de honorarios concedida al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, así como de la Resolución emitida en el día de hoy sobre el memorando de costas, mediante la cual únicamente se concedió la suma de noventa dólares (\$90.00) por concepto de aranceles.

Procede la reconsideración de ambos dictámenes porque no armonizan con el texto expreso del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 ni con la Regla 44.1 de Procedimiento Civil. En cuanto a honorarios, el Artículo 14.1 no autoriza al tribunal a fijar una cantidad discrecional menor a la efectivamente asumida por la parte que se opuso a la petición judicial; por el contrario, dispone que los honorarios “**será[n] una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial**”. (Énfasis nuestro). En cuanto a costas, la Regla 44.1 reconoce como

recobrables los gastos necesariamente incurridos en la tramitación del pleito o procedimiento.

En este caso, tanto el gasto del intérprete como el gasto por la comparecencia de la perito fueron indispensables y necesarios para la tramitación del pleito. Zachary Giocomo no podía participar efectivamente en los procedimientos, comprender cabalmente lo acontecido en sala, ni prestar su testimonio sin intérprete. Del mismo modo, la defensa de un recurso extraordinario bajo el Artículo 14.1, dirigido a paralizar obra, demoler construcción y revocar permisos, requería que la parte compareciera preparada para presentar prueba técnica en la vista evidenciaria señalada por el Tribunal.

II. EL ARGUMENTO DEL MUNICIPIO SOBRE LA SUPUESTA AUSENCIA DE DETERMINACIÓN DE MÉRITO Y RAZONABILIDAD QUEDÓ SUPERADO POR LA PROPIA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL

En su oposición, el Municipio sostuvo que no procedían honorarios porque la Sentencia no evaluó si la Petición era carente de mérito y razonabilidad, y descansó en *Díaz Vázquez v. Colón Peña* para alegar que, si las alegaciones eran suficientes y bien hechas, no podía hablarse de falta de mérito o razonabilidad. Ese es el eje de su argumento en su *Moción En Oposición a Solicitud de Reconsideración, Solicitud de Reconsideración, Solicitud De Orden, Memorando De Costas, Moción Informando Honorarios de Abogado Y Memorando de Costas*. (Entrada 49)

No obstante, ese planteamiento quedó desplazado por la propia Resolución posterior de este Honorable Tribunal. En ella, el Tribunal expresamente resolvió que la actuación del Municipio Autónomo de San Juan fue “carente de mérito” y que, además, “careció de razonabilidad”, particularmente porque omitió informar la gestión administrativa previa al recurso de autos y porque el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones constituía un remedio adecuado en ley. Esa resolución ya adjudicó el punto que el Municipio pretendía dejar abierto.

Más aún, el Artículo 14.1 contempla dos fundamentos alternos para imponer honorarios:

(1) que la petición resulte carente de mérito y razonabilidad, o

(2) que se presente con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley.

El Municipio concentró su oposición en el primer supuesto, que se cumplió, pero omitió enfrentar adecuadamente el segundo. Y en este caso, su Petición procuraba precisamente la paralización de obra, la demolición y la revocación de permisos, mientras la Sentencia resolvió que las alegaciones no configuraban ninguna de las situaciones previstas en el Artículo 14.1 y que ese artículo no podía utilizarse como mecanismo alternativo para litigar nuevamente una controversia ya encauzada por otra vía.

III. EL ARTÍCULO 14.1 NO LE CONCEDE AL TRIBUNAL DISCRECIÓN PARA REDUCIR LOS HONORARIOS A UNA SUMA INFERIOR A LA REALMENTE ASUMIDA

De entrada, debe puntualizarse que el propio Tribunal ya resolvió que la actuación del Municipio Autónomo de San Juan fue carente de mérito y razonabilidad. En la Resolución de 1 de abril de 2026, notificada el 6 de abril de 2026, este Honorable Tribunal expresó, sin necesidad de interpretación adicional, que la actuación de la parte peticionaria fue “carente de mérito”, entre otras razones, porque omitió informar la gestión administrativa previa y porque el recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones constituía un remedio adecuado en ley, lo que reforzaba la conclusión de que su actuación careció de razonabilidad.

En esa misma Resolución, el Tribunal citó el texto pertinente del Artículo 14.1, el cual dispone:

“El tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo esta sección si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. **Los honorarios de abogados bajo esta sección será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial.** En el caso que el tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo esta sección ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante este capítulo y dicho foro tendrá sesenta (60) días para resolver el recurso de revisión desde la presentación de este.” (Énfasis nuestro).

Ese texto no faculta al Tribunal a imponer la suma que estime razonable en abstracto, como ocurre bajo la Regla 44.1(d) en casos de temeridad. El texto dice otra cosa: que los honorarios “**será[n] una suma igual**” a los asumidos por las otras partes para oponerse a la petición judicial. La diferencia entre ambos esquemas ya fue correctamente señalada en los escritos previos de los codemandados: bajo la Regla 44.1(d), el tribunal impone la suma que entienda corresponda a la conducta temeraria;

bajo el Artículo 14.1, la cuantía viene atada al gasto real asumido para oponerse al recurso.

Esa interpretación errónea es precisamente la que reproduce el Municipio en su oposición, al intentar mezclar el esquema del Artículo 14.1 con el de la Regla 44.1(d). Ese planteamiento ya fue correctamente contestado por el PA Gómez en su réplica, y aplica igualmente aquí. Bajo la Regla 44.1(d), en casos de temeridad, el tribunal impone la suma que entienda corresponda a tal conducta. Bajo el Artículo 14.1, en cambio, el texto es distinto: dispone que los honorarios “será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial”.

Por ello, la suma de \$2,000.00 concedida por el Tribunal dista significativamente de la cantidad realmente incurrida por el compareciente. La representación legal del señor Zachary Lukin Giocomo ya informó aproximadamente un total no menor de \$6,400.00, por concepto de preparación de escritos, preparación para vista, estudio y análisis de expedientes administrativos, expedientes relacionados a los permisos de la propiedad, reuniones con peritos y discusión de los aspectos técnicos del caso, entre otros. A la luz del texto mandatorio del Artículo 14.1, la cuantía a imponerse debía corresponder a lo realmente asumido para oponerse a la petición judicial, no a una suma reducida discrecionalmente por este Honorable Tribunal. Más aún, debe tomarse en consideración que la parte codemandada continúa incurriendo en gastos significativos, particularmente porque el Municipio insiste en su posición y ha expresado su intención de acudir en revisión de la determinación emitida por este Honorable Tribunal.

IV. LA ORDEN DEL TRIBUNAL Y EL ANDAMIAJE DEL ARTÍCULO 14.1 HACÍAN IMPRESCINDIBLE LLEGAR PREPARADOS CON TODA LA PRUEBA

Por otro lado, la improcedencia de limitar las costas y reducir artificialmente los honorarios se hace aún más clara cuando se examina la estructura procesal del Artículo 14.1. La Orden de Mostrar Causa y Citación a Vista señaló una **vista evidenciaria para determinar la procedencia de los remedios peticionados**. Además, **apercibió a los peticionados que tenían derecho a confrontar las alegaciones y la prueba en su contra**, y les advirtió que, de no comparecer a la vista sin excusa previa, el Tribunal podría considerar su incomparecencia como una aceptación de los hechos alegados y del remedio solicitado, incluso pudiendo dictar sentencia sin más citarlos ni oírlos.

Ese diseño procesal no permitía que la parte demandada acudiera a la vista parcialmente preparada, ni que reservara para una fecha posterior la preparación de su prueba técnica o de su propio testimonio. La propia ley dispone que el Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia dentro de un término no mayor de veinte días naturales desde la celebración de la vista.

Por ello, independientemente de que existieran argumentos desestimatorios, **el compareciente estaba obligado a prepararse completamente para la posibilidad real e inmediata de tener que presentar toda su defensa en esa vista.** La defensa no podía descansar exclusivamente en el planteamiento desestimatorio, pues si éste no prosperaba en ese momento, la consecuencia natural del andamiaje del Artículo 14.1 era la continuación inmediata de la adjudicación del recurso con la prueba disponible. Esa realidad procesal justificó el análisis completo del expediente administrativo, de los permisos de la propiedad, la coordinación de la prueba pericial y la contratación del intérprete.

En su *Oposición* el Municipio citó de forma parcial y fuera del contexto procesal particular de este caso *J.T.P. Development Corp. v. Majestic Realty Corp.*, 130 DPR 456 (1992), *Maderas Tratadas v. Sun Alliance*, 185 DPR 880 (2012), y *Rodríguez Cancel v. AEE*, 116 DPR 443 (1985), para sostener que las costas por perito no son automáticas, que deben estar plenamente justificadas y que la parte reclamante debe poner al tribunal en posición de evaluar credenciales, alcance, utilidad y necesidad del testimonio. Esa formulación general del derecho es correcta. Lo incorrecto es la conclusión que el Municipio intenta derivar de ella en este caso.

Esos casos parten del supuesto de que el tribunal debe examinar si el gasto pericial fue útil, necesario y relacionado con la postura de la parte vencedora. Eso precisamente favorece al compareciente aquí. En este caso no se reclamó toda la preparación técnica del pleito como si fuese una partida irrestricta de costas. Lo que se solicitó fue el reembolso del **costo de comparecencia** de la testigo pericial Arquitecta María Reina Cintrón, en un procedimiento extraordinario que exigía que las partes comparecieran preparadas para presentar su defensa en una vista evidenciaria de rápida adjudicación. El gasto reclamado estaba directamente vinculado a esa comparecencia

necesaria, no a una consultoría general o remota desvinculada del trámite judicial. De hecho, mediante el anejo correspondiente se acredita la identidad de la perito, su comparecencia y la partida reclamada, lo cual coloca al Tribunal en posición de evaluar la razonabilidad del desembolso a la luz de la naturaleza técnica de la controversia y del momento procesal en que tuvo que prepararse la defensa. Véase *Anejo 1*.

Además, la materia litigada era altamente técnica. La propia Petición del Municipio alegó, entre otras cosas, supuestas irregularidades relacionadas con planos, memoriales, parámetros ministeriales, alcance de permisos y cumplimiento técnico de las obras. Son asuntos que rebasan el conocimiento ordinario de un propietario lego. Frente a una acción que buscaba paralización de obra, demolición y revocación de permisos, Zachary Giocomo no podía, por debido proceso y por mínima efectividad defensiva, comparecer sin apoyo técnico especializado.

El Municipio insiste en que la perito no llegó a testificar y que no se presentó informe pericial. Sin embargo, en el contexto de este caso ello no derrota la necesidad del gasto reclamado. La vista era una vista evidenciaria sumaria al amparo del Artículo 14.1, y el Tribunal apercibió a los peticionados que debían comparecer preparados y que, de no hacerlo, podía tener por admitidos los hechos alegados y el remedio solicitado. Además, nuestro ordenamiento jurídico no exige, en toda circunstancia, la preparación de un informe pericial para aquilatar la pertinencia de la prueba técnica. Por ello, la utilidad del perito no debe medirse retrospectivamente por el hecho de que la desestimación evitó la recepción final de su testimonio, sino prospectivamente desde la obligación real de llegar a la vista preparado para ofrecerlo si el planteamiento desestimatorio no prosperaba. En este caso, el que el perito no testificara no destruye la necesidad del gasto de comparecencia,

En otras palabras, *J.T.P., Maderas Tratadas* y *Rodríguez Cancel* no dicen que el perito solo puede reembolsarse si finalmente testifica. Dicen que hay que justificar su necesidad y utilidad. Aquí la necesidad surge del propio diseño del procedimiento y de la naturaleza técnica del pleito. El Municipio conocía plenamente el texto del Art. 14.1, el procedimiento, sus riesgos y exigencias, y aun así determinó ir al Tribunal de Primera Instancia aquello que ya había intentado litigar ante la División de Revisiones

Administrativas de la OGPe. Esa es precisamente la conducta que el Art. 14.1 procura desalentar y remediar mediante la imposición de honorarios.

El Municipio también citó *Garriga, Jr. v. Tribunal Superior*, 88 DPR 245 (1963), y *Bennett Chemical Co. v. Atlantic Commodities, Ltd.*, 24 F.R.D. 200 (1959), para argumentar que la imposición de costas por intérprete exige que la cuantía sea “mínima” y que el intérprete sea necesario para la tramitación del pleito. Esa lectura convierte en requisito absoluto algo que en realidad fue un dato fáctico de esos casos. En *Bennett Chemical*, el gasto aprobado era reducido; y *Garriga* recoge esa experiencia al examinar la necesidad del desembolso. Pero ni *Garriga* ni *Bennett Chemical* convierten la palabra “mínima” en un límite monetario rígido o en una tarifa máxima universal para todos los casos futuros. La parte codemandada y su representación legal contactaron a más de una decena de intérpretes y entidades dedicadas a proveer servicios de interpretación. El costo del intérprete finalmente contratado no solo era razonable conforme a las tarifas prevalecientes en nuestra jurisdicción, sino que además correspondía a uno de los pocos profesionales disponibles para comparecer en la fecha señalada por este Honorable Tribunal. De estimarlo necesario este Foro, dicho hecho puede acreditarse mediante la evidencia de las comunicaciones cursadas a prácticamente todos los servicios de interpretación disponibles en Puerto Rico, gestión que requirió prácticamente un día completo de labores.

Lo que sí emerge de esas autoridades es el criterio sustantivo correcto: que el gasto de traducción o interpretación sea necesario para la tramitación del pleito. Y aquí lo era. El intérprete no fue contratado por mera comodidad ni conveniencia estratégica, era indispensable, por exigencias elementales de debido proceso de ley, para que Zachary Giocomo pudiera entender los procedimientos, comunicarse adecuadamente con su representación legal en el contexto de la vista, seguir la prueba y estar en posición de prestar testimonio de ser necesario. En un procedimiento sumario que podía culminar ese mismo día con órdenes de paralización, demolición y revocación, ese gasto era una exigencia mínima de debido proceso de ley y de participación efectiva. Véase *Anejo 2*.

El Municipio alega que el intérprete era “para la conveniencia del Dueño” y que éste ni siquiera se sentó a declarar. Ese argumento vuelve a errar por la misma razón que en el caso del perito: evalúa la necesidad del gasto solo mirando hacia atrás, una

vez el caso fue desestimado, y no desde la perspectiva real que existía al momento de prepararse para la vista. La *Orden de Mostrar Causa* exigía comparecencia preparada y advertía consecuencias drásticas si no se confrontaban las alegaciones y la prueba. Bajo ese marco, un intérprete era un gasto indispensable para la tramitación del pleito.

Tampoco puede sostenerse seriamente que \$811.20 sea “absurdo” solo porque excede los \$9.50 de *Bennett Chemical* en el año 1959. Esa comparación es desacertada, pues ignora el paso de más de seis décadas, la realidad económica actual, la naturaleza distinta del servicio contratado y la duración del procedimiento en el cual dicho servicio resultó necesario. Lo jurídicamente pertinente no es equiparar mecánicamente una factura contemporánea con una cifra federal adjudicada en 1959, sino evaluar si el gasto fue necesario y razonable para la defensa efectiva de la parte en las circunstancias particulares del caso.

Todo el diseño legal del Art. 14.1 empuja a que la controversia se ventile de manera rápida, concentrada y con la prueba lista para presentarse. No era viable llegar a la vista apostando a una desestimación y dejar para “otro día” la preparación del perito o del testimonio del propio Zachary que necesariamente tenía que contar con los servicios de un intérprete. Por eso, los casos de costas invocados por el Municipio, todos que no atendieron el andamiaje específico del Art. 14.1, no se pueden aplicar mecánicamente aquí sin atender la singularidad del remedio extraordinario. Ese es precisamente el punto que debe enfatizar la reconsideración.

Finalmente, el Municipio alegó que la solicitud de costas y honorarios era prematura porque la Sentencia no era final y firme y porque estaba “en vías” de presentar apelación. Ese argumento no armoniza con la propia regla procesal sobre costas. La Regla 44.1(b) exige que el memorando de costas se presente dentro de diez días desde el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, y prevé mecanismos de revisión posteriores. La posibilidad de apelación de la parte perdedora no elimina ni suspende, por sí sola, la obligación de reclamar oportunamente las costas. Ese punto ya fue correctamente señalado por el PA Gómez en su réplica. Debe recalcar, además, que los gastos de la parte codemandada no concluyen con este trámite, pues el propio Municipio ha admitido su intención de acudir al Tribunal de Apelaciones con la misma reclamación que este Honorable Tribunal ya determinó carente de mérito y razonabilidad.

POR TODO LO CUAL, la parte peticionada, Zachary Lukin Giocomo, muy respetuosamente solicita que este Honorable Tribunal reconsidere las Resoluciones notificadas en el día de hoy y, en consecuencia, imponga al Municipio Autónomo de San Juan el pago de los honorarios de abogado ascendentes a \$6,400.00 asumidos por el compareciente para oponerse a la Petición judicial, por resultar ésta carente de mérito y razonabilidad al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009. Asimismo, solicita que se concedan las costas reclamadas por concepto de la comparecencia de la perito María Reina Cintrón y por los gastos de intérprete incurridos, por constituir gastos necesarios para la tramitación del pleito. En la alternativa, de entender este Honorable Tribunal que no procede dicha imposición o el reembolso de tales partidas, se solicita que así lo consigne expresamente y por escrito, con los fundamentos específicos para no conceder los honorarios reclamados ni reembolsar los gastos necesarios antes descritos y evidenciados, conforme exige el propio Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 y la Regla 44.1 de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 6 de abril de 2026.

CERTIFICO: Que esta moción ha sido presentada de forma electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual notifica automáticamente a todas las partes y abogados de récord a sus direcciones de correo electrónico registradas, cumpliendo así con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil sobre presentación y notificación de escritos.

f/ **MARÍA E. MARTÍNEZ AVILÉS**
 RUA 15,802
 ABOGADA DEL DEMANDADO
 ZACHARY GIOCOMO
 1111 Ave. Jesús T. Piñero
 San Juan, Puerto Rico 00920-5605
 Tels.: 787-781-7084
 Fax: 787-783-2875
mariaemartinez@gmail.com

